

1500282-59.2020.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... POSSIBILIDADE.(3) PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA.(6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7) CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO.(8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA APREENSÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500282-59.2020.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-59.2020.8.26.0552

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, em que se busca apurar a responsabilidade criminal de ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA, qualificado à fl. 10, pela prática do delito previsto no artigo 157, "caput" do Código Penal. Consta nos autos que, no dia 09 de outubro de 2020, por volta de 22h10min, na Rua Antônio Rodrigues, nº 127, nesta cidade e comarca, o réu, já qualificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência contra as vítimas Thayna Alvim de Melo e Walquiria do Carmo Pereira, uma bolsa contendo a quantia de R\$ 400,0 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung, modelo A50, avaliado em R\$ 1.500,00 (fl. 110). Segundo foi apurado, o denunciado se aproximou das vítimas, que estavam na via pública e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto a elas, arrebatando violentamente do ombro de Walquiria sua bolsa, a qual continha R\$ 400,0 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung, modelo A50. Na sequência, o denunciado ordenou que a vítima Thayna que não corresse e empreendeu fuga do local. Contudo, imediatamente acionados e informados das características e rumo tomado pelo roubador, policiais militares conseguiram localizar e abordar o denunciado. Realizada busca pessoal, foi encontrada em poder do denunciado a quantia de R\$

80,00 e o aparelho celular da vítima Walquiria, no que ele confessou aos agentes a prática criminosa e indicou onde havia descartado a bolsa, tendo o objeto sido recuperado no local apontado (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 06). As vítimas reconheceram pessoalmente o denunciado como autor do crime (fls. 04 e 05).

A denúncia de fls. 116/117, foi recebida em 02 de agosto de 2021 (fl. 119). Manifestou-se o Ministério Público (fls. 73/74) pela decretação da prisão preventiva do réu.

Foi decretada a prisão preventiva (fls. 78/80).

Mandado de Prisão Cumprido em 10 de outubro de 2020 (fls. 104/106).

Citado (fl. 157), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 162/164). Sustenta que os fatos ocorreram de forma diversa à narrada na peça acusatória, o que provará durante a instrução.

Durante a instrução processual, foram ouvidas, as vítimas, as testemunhas de acusação, e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Em sede de alegações finais, o douto representante do Ministério Público postulou pela condenação do acusado.

Por sua vez, em derradeiras alegações, a Defesa postulou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição/apreensão/entrega de fl. 06, fotografia da bolsa, do celular e do dinheiro apreendidos de fl. 40, auto de avaliação de fl. 110, bem como pelo relatório final de fls. 111/112, e pela sólida prova oral colhida sob o contraditório.

Outrossim, a autoria do réu ficou comprovada de forma segura, estreme de dúvidas. Senão vejamos:

A vítima WALQUIRIA DO CARMO PEREIRA, em seu depoimento em solo policial, declarou que na data de hoje, veio para Porto Ferreira/SP para realizar compras no comércio local e quando estava aguardando o caminhão que a levaria embora para a cidade de Araguari/MG, acompanhada de sua amiga Thayna, um indivíduo de cor negra, alto e forte, aproximou-se dela e anunciou o assalto, dizendo "você está sendo assaltada" (sic) e puxou sua bolsa de colo, levando-o consigo e empreendendo fuga do local. Ato contínuo, a declarante acionou a polícia militar, que, após receber a descrição do roubador, saiu no seu encalço. Algum tempo depois, os policiais militares retornaram com o assaltante preso, bem como sua bolsa de colo. Após verificar os pertences, verificou que a bolsa estava parcialmente rasgada, provavelmente devido ao puxão provocado pelo autor do delito, bem como que haviam sumido do interior da bolsa cerca de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), dos quais somente R\$ 80,00 (oitenta reais), foram recuperados. Nesta unidade, realizou o reconhecimento pessoal do roubador, identificando-o, sem sombra de dúvida, como a pessoa que lhe roubou a bolsa, momentos antes, bem como lhe foi entregue o dinheiro recuperado, bem como um aparelho celular que estava no interior da bolsa e avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em juízo, reforçou seu depoimento prestado administrativamente, bem como corroborou com o depoimento da testemunha de acusação THAYNA ALVIM DE MELO.

A testemunha de acusação THAYNA ALVIM DE MELO, em seu depoimento em sede policial, disse que na data de hoje, veio com sua amiga para a cidade de Porto Ferreira/SP para realizar compras no comércio local e quando aguardavam o retorno de um caminhão que levaria as compras e elas para Araguari/MG, onde residem, um indivíduo de cor preta, alto e forte, aproximou-se de sua amiga e como ela portava uma bolsa a tira colo, anunciou o assalto e, em seguida, puxou com força a bolsa, disse para a depoente não correr e empreendeu fuga do local. Em seguida, um indivíduo que trabalha em um posto de gasolina, telefonou para a polícia militar, que compareceu rapidamente ao local dos fatos, colheu as informações fornecidas e saíram no

encalço do roubador. Algum tempo depois, os milicianos retornaram conduzindo o roubador, bem como os pertences subtraídos, momentos antes de sua amiga. Ato contínuo, foram elas encaminhadas para este plantão de Polícia Judiciária para adoção dos procedimentos de praxe, bem como reconheceu, sem sombra de dúvida, a pessoa de Adriano dos Santos Ferreira, como quem subtraiu a bolsa de sua amiga, momentos antes, após anunciar o assalto.

Em juízo, relatou que reconhece o autor do crime como o indivíduo que está segurando a placa contendo o número 01 (um). Que estava em Porto Ferreira, próxima a um posto de combustível, juntamente com a vítima Walquiria. Que o réu Adriano subiu a rua e logo em seguida desceu e posteriormente subiu de novo. Que ao se aproximar fingiu que estava portando alguma coisa por baixo da roupa. Que não viu objeto nenhum com o réu. Que ao anunciar o assalto, o mesmo ordenou que ambas ficassem em silêncio e não corressem. Que o réu se dirigiu a presença de Walquiria para pegar a bolsa que ela portava. Que Walquiria e Adriano lutaram pela bolsa. Que enquanto ocorria essa situação conseguiu correr e pedir ajuda em um posto. Que ao voltar o réu já tinha subtraído a bolsa e desaparecido. Que Walquiria estava toda arranhada e estava apenas com a alça da bolsa em decorrência dos puxões para subtrair o item. Que na bolsa tinha dinheiro, cartões de vendedores, um celular e um carregador portátil. Que depois de 10 (dez) minutos a polícia chegou. Que relatou todas as características do réu para os policiais. Que depois de 40 (quarenta) minutos foram a delegacia e fizeram o reconhecimento do réu. Que não havia dúvidas quanto ao reconhecimento. Que foram recuperados parcialmente o dinheiro e quanto ao restante dos itens foram todos recuperados.

A testemunha de acusação, Policial Militar, ALEX GIOVANI DE MARCO CANALLI, em seu depoimento em solo policial, informou que efetuava patrulhamento de rotina quando foi acionado via copom para atender ocorrência referente a roubo. Esclarece, que segundo a informação um indivíduo pardo, trajando camisa vermelha e bermuda, havia roubado duas mulheres na via pública. Afirma, que ao chegar no local as vítimas relataram que o suspeito havia fugido em direção a Rodovia Anhanguera. Notícia, que, durante as diligências localizaram um indivíduo com as mesmas características no Jardim Anésia, durante a abordagem e busca pessoal foram localizados R\$ 80,00 (oitenta reais) e o celular da vítima. Assevera, que foi necessário o emprego de força durante a abordagem, porque, o suspeito estava muito agitado, porém, após a contenção, com algemas, o agente admitiu que havia subtraído uma bolsa contendo os objetos da vítima e inclusive apontou o local onde a havia descartado.

A testemunha de acusação, Policial Militar, EDUARDO JOSE MARINHO, em juízo, relatou que estava em patrulhamento e receberam via COPOM uma denúncia de roubo próximo ao Posto 6, as margens da rodovia SP 330. Que se deslocaram até o local e a vítima passou as características do indivíduo que havia praticado o roubo, logo após iniciaram um patrulhamento e lograram êxito em abordar o indivíduo próximo a entrada da favela do Bairro Jd. Anésia. Que o acusado estava com o aparelho e admitiu os fatos. Que a vítima fez reconhecimento do aparelho posteriormente. Que não conhecia o acusado dos meios policiais.

O réu ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA, em seu interrogatório em sede policial, respondeu que inicialmente, foi comunicado seu genitor José Antônio Ferreira sobre a prisão, através do telefone (016) 99237-0576, por ele fornecido, bem como que deseja permanecer silente sobre os fatos aqui retratados, somente se manifestando em juízo quando da designação da audiência para tal fim, dispensando, neste ato, a presença de advogado. Por fim, declara que não sofreu qualquer tipo de violência, seja física ou moral.

Em seu interrogatório em juízo, confessou apenas a subtração da bolsa, porém nega que tenha ocorrido mediante grave ameaça e violência. Narra que não puxou a bolsa da vítima. Que não ameaçou a vítima. Que estava indo para um ponto de drogas quando avistou a bolsa em cima de um balcão. Que ao pegar a bolsa, a vítima começou a gritar. Que saiu correndo e foi pego posteriormente pela polícia. Que tinha feito uso de bebidas alcoólicas e consumido entorpecentes na data do ocorrido.

Pois bem.

Sua confissão está amparada nas demais provas produzidas, motivo pelo qual deve ser levada em consideração, não havendo qualquer indício de que tenha sido forçado a

assim fazê-lo.

E não se diga que o depoimento de policiais não merece credibilidade. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chama à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes empreste a mesma credibilidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais, no caso, merecem crédito e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente.

Destarte, verifica-se que as provas orais e documentais coligidas aos autos não deixam dúvidas sobre a prática do fato descrito na denúncia. Os depoimentos colhidos em juízo e a confissão do acusado corroboram com os demais elementos constantes nos autos.

Convém mencionar que o delito de roubo é caracterizado pela subtração, ou seja, inversão da posse do bem, com ânimo de tê-la em definitivo para si ou para outrem, utilizando como meio de execução a violência ou grave ameaça.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores adotam a teoria da amotio, segundo a qual o delito de roubo é crime material e instantâneo, caracterizando-se com a posse de fato da res furtiva, restando consumado ainda que o agente permaneça com o bem por curto espaço de tempo.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DESIGNADA COMO "ROUBO DE USO". É típica a conduta denominada "roubo de uso". De início, cabe esclarecer que o crime de roubo (art. 157 do CP) é um delito complexo que possui como objeto jurídico tanto o patrimônio como a integridade física e a liberdade do indivíduo. Importa assinalar, também, que o ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, tão somente, o aspecto de definitividade, pois se apossar de algo é ato de tomar posse, de dominar ou de assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, de entregar para outrem ou apenas de utilizá-lo por determinado período. Se assim não fosse, todos os acusados de delito de roubo, após a prisão, poderiam afirmar que não pretendiam ter a posse definitiva dos bens subtraídos para tornar a conduta atípica. Ressalte-se, ainda, que o STF e o STJ, no que se refere à consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Ademais, a grave ameaça ou a violência empregada para a realização do ato criminoso não se compatibilizam com a intenção de restituição, razão pela qual não é possível reconhecer a atipicidade do delito "roubo de uso". (REsp 1.323.275-GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/04/2014)

Acresça-se a isso que, em se tratando de delito patrimonial, a palavra da vítima ganha contornos de indiscutível relevância no cotejo probatório, até mesmo porque inexistem razões para duvidar de suas versões, a qual se mostraram coesas,

coerentes e lastreadas nas demais provas coligidas nos autos.

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Autoria e materialidade não questionadas, mas comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto. Grave ameaça configurada. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Pleito de desclassificação para tentativa. Rejeição. O crime de roubo se consuma no momento, ainda que breve, em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída mediante grave ameaça ou violência, não se mostrando necessária posse tranquila, fora da vigilância da vítima. Penas dosadas com critério. Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inteligência do artigo 44, I, do Código Penal. Regime inicial semi aberto mantido ante o recurso exclusivo da defesa. RECURSOS DESPROVIDOS. (Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Mauá; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/03/2017; Data de registro: 29/03/2017). (destaque nosso)

APELAÇÃO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. RECEPÇÃO DOLOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. (1) MATERIALIDADE S E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. (2) MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA DO ROUBO. RELEVÂNCIA. (4) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (5) APREENSÃO DA "RESFURTIVA" NA POSSE DO AGENTE AO QUAL SE IMPUTA A PRÁTICA DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROMETEDORA. (6) EMPREGO DE ARMA NO ROUBO COMPROVADO. (7) CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO COMPROVADO. (8) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. MERA APREENSÃO DA "RES". SUFICIÊNCIA. (9) DOLO NA RECEPÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. (10) VALOR PROBATÓRIO DOS INDÍCIOS. (11) CONSUMAÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA PELA SIMPLES OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA. (12) PENAS E REGIMES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (13) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...)

3. As autorias dos crimes restaram demonstradas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, por uma das vítimas. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime patrimonial violento, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREspn. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ª T. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015). (Destaque nosso)

(Relator(a): Airton Vieira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 06/07/2016; Data de registro: 12/07/2016)

Desta feita, como o crime de roubo foi praticado na clandestinidade, com testemunha presencial, a palavra da vítima toma especial contorno, ainda mais quando escorada em descrição detalhada da conduta delituosa.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo.

Inviável a incidência do princípio da insignificância, tratando-se do crime de roubo. Ainda nesta toada, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, presente à grave ameaça à vítima.

Via de consequência, inexistem quaisquer dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito, sendo adequada a capitulação empreendida em sede de denúncia.

A grave ameaça, indispensável à caracterização do delito de roubo, restou satisfatoriamente demonstrada nos autos. Com efeito, constatou-se pelo depoimento da vítima "aproximou-se dela e anunciou o assalto, dizendo "você está sendo assaltada" (sic) e puxou sua bolsa de colo "; para ameaçar a vítima, configurando a grave ameaça.

Portanto, comprovadas estão a materialidade e autoria delitiva.

Por fim, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta delitiva descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo crime praticado.

Passo a dosar a pena

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, verifica-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. É possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias lhe são favoráveis e as vítimas em nada concorreram para o crime. Motivo pelo qual fixa-se a pena-base 1/8 (um oitavo) acima do mínimo previsto para o tipo, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea "d", do CP) e a agravante de reincidência (consta da certidão de fls. 189/196 e da FA de fls. 122/141), ficando a pena intermediária no patamar anterior.

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Fixa-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, "c" e seu § 3º, ambos do Código Penal, e da Súmula 269/STJ, a contrario sensu, ante os maus antecedentes, a reincidência e a quantidade de pena aplicada.

Inexistindo elementos para se aferir a real situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido pela tabela prática do E. TJ-SP desde a prática delituosa.

Ausentes maiores elementos para averiguar o instituto da detração, sendo mister do juízo da execução tal apreciação.

Impossibilitada a substituição da pena (art. 44) e a suspensão condicional da pena (art. 77), também pela quantidade de pena aplicada, em atenção ao princípio da individualização da pena, além do emprego de violência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, dando-o como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Considerando que o réu respondeu ao processo preso, e que com a sentença condenatória entendeu-se pela efetiva prática do crime, irrazoável que o réu possa recorrer em liberdade, motivo pelo qual mantenho a prisão do réu, pela permanência das circunstâncias do art. 312 do CPP e atendimento aos requisitos do art. 313, I do mesmo código processual, conforme decisão de fls. 78/80. Recomende-se o réu no lugar em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que nessa oportunidade concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de fixar a indenização à vítima, uma vez que não houve pedido nesse sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da congruência.

Comunique-se a vítima sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. Expeça-se ou adite-se a guia de execução, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente.

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária nos termos do art. 686, do CPP;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Fica desde já o réu intimado a pagar os dias multa, em 5 dias a contar do trânsito em julgado.

Caso o E. Tribunal de Justiça mantenha esta sentença absolutória ou condenatória, cumpra-se o v. acórdão e o integralmente o acima disposto, arquivando-se.

Caso esta sentença seja reformada, cumpra-se o v. acórdão. E, comunique-se o trânsito em julgado ao e. Tribunal de Justiça, se for o caso.

Aguarde-se por 120 dias o julgamento do "habeas corpus", se for o caso.

P.I.C.

Porto Ferreira, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA